BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

“Configuración de la capacidad decisional de la Inteligencia Artificial en la Union Europea: implicaciones regulatorias”

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

PRESENTA

SHEYLA USCANGA VAZQUEZ

ASESOR DE PROTOCOLO

Mtro. Rogelio Regalado Mujica.

MAYO 2026

Configuración de la capacidad decisional de la Inteligencia Artificial en la Union Europea: implicaciones regulatorias

Introducción

El valor de la tecnología reside en la transformación en la que operan las empresas. Las organizaciones están empezando a crear las estructuras y los procesos que permiten obtener un valor significativo de la IA de nueva generación. Aunque todavía es pronto, las empresas están rediseñando los flujos de trabajo, mejorando la gobernanza y mitigando más riesgos.

Sin embargo, algunos elementos esenciales para la implementación de estos sistemas tienden a estar centralizados. Para la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo las empresas suelen utilizar un modelo centralizado como centro de excelencia. Y justo en ese sentido se encuentra el problema central que se pretende abordar el trabajo: A partir de 2018 la regulación jurídica de la IA hace que no solo los ordenamientos jurídicos internos, sino particularmente diversas Organizaciones internacionales se ocupen de esta cuestión, sin que exista apenas coordinación entre ellas y abordando cada una el fenómeno de la IA desde su propia perspectiva.

En el Documento final de la Conferencia Internacional sobre la Inteligencia Artificial y la Educación, titulado: "Planificación de la educación en la era de la inteligencia artificial: dirigir los avances'', que tuvo lugar en Pekín en 2019 se dice textualmente que "el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar controlado por el ser humano y centrado en las personas; (…) que la implantación de la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas para mejorar las capacidades humanas; que la inteligencia artificial debe concebirse de manera ética, no discriminatoria, equitativa, transparente y verificable; y que el impacto de la inteligencia artificial en las personas y la sociedad debe ser objeto de seguimiento y evaluación a lo largo de las cadenas de valor". Esa fragmentación obliga a observar la forma en que cada sistema normativo traduce valores políticos en criterios operativos. En el caso europeo, esa traducción se articula a través de un ecosistema que integra derecho vinculante, instrumentos de orientación normativa y estructuras de gobernanza como la Oficina de la IA.

En otros términos, la concepción que ampara el Consejo de Europa entronca con una visión humanista y responde a los valores y principios que fundamentan el quehacer de esta organización europea.

Planteamiento del problema

El trabajo se centra en los sistemas de IA. La incertidumbre por la que gira la investigación responde a la velocidad a la que avanza esta tecnología. Por ejemplo, sobre la IA generativa, Chat GPT fue lanzado en noviembre de 2022 y tan solo cuatro meses después, Open AI (la empresa que desplegó ese producto) un nuevo modelo a gran escala, creando una nueva versión avanzada de esa misma tecnología y configurada a partir de la anterior.

Visto que la innovación de la tecnología avanza más rápido modificando constantemente su capacidad oparativa, la Unión Europea encuentra un determinante para intentar estabilizar su capacidad a través de marcos jurídicos que permitan gobernar esos sistemas sin perder control institucional sobre sus efectos. El problema principal que se busca señalar en la presente se enfoca en comprender como se construye, desde dentro del ecosistema normativo alrededor de la Inteligencia Artificial en la Union Europea, la dimensión de la capacidad decisional de estos sistemas a partir de como construye, articula y legitima sus principios regulatorios en el periodo de 2016 (con la creación del Reglamento de Protección de Datos) hasta el 2024 (con la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial)para consolidarse como actor normativo en el escenario internacional, utilizando la regulación de la Inteligencia Artificial como un espacio de proyección política e institucional.

El problema sitúa la investigación dentro del debate de Relaciones Internacionales correspondiente al derecho internacional contemporáneo en contextos tecnológicos emergentes. En este espacio la regulación opera como un dispositivo que participa en la definición de aquello que regula. En el caso de la Unión Europea la construcción de la normatividad de inteligencia artificial entre 20216 y 2024 muestra un proceso en el que la producción jurídica se configura a través de principios políticos como base, de capacidades institucionales y estrategias de posicionamiento internacional. En ese marco, la capacidad decisional de los sistemas de IA son el objeto normativo a examinar desde la configuración de categorías jurídicas como riesgo, asignación de figuras representantes del sistema (proveedores), autonomía, supervisión y transparencia; todas producto de la intención de estabilizar ambiciones políticas de la Unión. Así, se examina en cierta medida la conceptualización de sistemas de IA y el ecosistema inmediato alrededor de ella con el único fin de delimitar las bases de producción política que definen el problema principal: las condiciones bajo las cuales estos pueden operar, intervenir y producir resultados.

La relevancia del problema radica en investigar desde la visión en la que la Unión Europea se inscribe en un entorno de competencia global donde otros actores, particularmente Estados Unidos y China, despliegan modelos distintos de gobernanza de Inteligencia Artificial.

Justificación

Desde esa base se permite insertar la investigación en el cruce entre derecho internacional y las Relaciones Internacionales al analizar la regulación como un mecanismo de producción de orden normativo donde se determina qué tipo de agencia operativa se le atribuye y en qué condiciones puede desplegarse en el espacio económico y político global.

La literatura existente sobre gobernanza de la inteligencia artificial ha abordado principalmente dos dimensiones: por un lado, los dilemas éticos asociados al desarrollo tecnológico y, por otro, la capacidad de los Estados y organizaciones internacionales para regular sus impactos. Sin embargo, persiste un vacío analítico en la forma en que los marcos normativos no solo regulan la inteligencia artificial, sino que construyen la propia capacidad decisional de estos sistemas como una categoría jurídica y política. Ese vacío limita la comprensión de cómo las normas configuran condiciones concretas de operación que determinan el alcance real de la autonomía de los sistemas.

Este proyecto asume que esa literatura requiere la visión del ecosistema normativo de la Unión Europea como un sistema de poder que participa en la construcción de eso que define como inteligencia artificial y en consecuencia, en la delimitación de su capacidad decisional, entendida como la capacidad decisional operativa. Por ello, es que se determina ser una configuración política que aterriza en la legitimación a partir de normas. Con ello, se abona a la teoría del poder normativo y gobernanza que, en conjunto corresponden a la disciplina teórica del derecho internacional. El aporte central consiste en desplazar el análisis desde la regulación como marco general hacia la desagregación de sus componentes internos, observando cómo principios políticos, mecanismos institucionales y dispositivos jurídicos se articulan para configurar la capacidad decisional de los sistemas de IA.

Así, se puede ir aterrizando al plano político que constituye la raíz de la dimensión de análisis: se pretende comprender como la Unión Europea traduce principios institucionales, objetivos y ambiciones políticas en instrumentos regulatorios que proyectan estándares hacia el exterior. La regulación en este marco opera como un espacio donde convergen dinámicas de competencia tecnológica, afirmación de valores institucionales y estrategias de posicionamiento internacional.

Esa convergencia produce un fenómeno específico: la capacidad de definir condiciones de decisión artificial como forma de poder normativo y gobernanza digital.

Sin embargo, sobre esa línea, se han generado nuevos vínculos estructurales dentro de los sistemas mediante la convergencia de la IA y la gobernanza de datos. Las tecnologías de IA se han empleado para enriquecer metadatos, detectar anomalías y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios en constante evolución. Pero, la operacionalización ha sido desigual entre las instituciones debido a las limitaciones de escalabilidad, los desafíos de la explicabilidad y la integración incompleta de la gobernanza. Para definir esta forma de operación es necesario encontrar criterios específicos que puedan examinarla por lo que se desagrega el problema en dos dimensiones articuladas: la configuración normativa de la capacidad decisional de la IA y los fundamentos jurídico-institucionales que la articulan. Las condiciones para desarrollarlo están fundamentadas en fuentes que son accesibles en bases oficiales y bases académicas lo que permite desarrollar el proyecto dentro del tiempo y recursos disponibles.

Pregunta de investigación

El objetivo principal es responder ¿Cómo los marcos regulatorios sobre Inteligencia Artificial en la Union Europea del periodo de 2016 al 2024 configuran la capacidad decisional operativa de la Inteligencia Artificial?

La construcción de esta pregunta parte de considerar que la capacidad decisional es una condición producida dentro de un sistema político que buscar posicionarse en mecanismos de gobernanza nuevos a los que aun no tenía el alcance equivalente a las otras tecnologías y con ello, el desafio que conlleva con la velocidad de actualización y que así, define los límites, criterios y formas legítimas de operación de estos sistemas.

El problema requiere examinar la interacción entre distintos niveles regulatorios debido a que la construcción normativa de la IA en la Unión Europea no emerge desde una única institución ni desde un único instrumento jurídico. La configuración del ecosistema regulatorio se desarrolla a partir de relaciones entre organismos, Estados miembros, autoridades técnicas, estrategias digitales y mecanismos de coordinación institucional que en conjunto forman la goberanza de la Inteligencia Artificial y, que producen criterios compartidos para definir qué sistemas pueden operar, bajo qué condiciones y con qué obligaciones. La investigación busca reconstruir esas conexiones para

identificar cómo las dinámicas político-institucionales se traducen en disposiciones normativas concretas.

Para abordarlo, el cuestionamiento principal se puede desmenuzar en:

1. ¿Qué valores políticos estructuran la conformación normativa de la toma de decisiones automatizada en los sistemas de IA?
2. ¿Cómo interactúan los distintos niveles normativos (Union Europea, nacional y técnico) en la configuración de la capacidad decisional de la IA*?*
3. ¿Cómo se produce, organiza y estabiliza la dimensión de la capacidad decisional de la IA dentro del ecosistema regulatorio de la UE?
4. ¿Qué modelo de gobernanza del ecosistema de la UE sobre IA se desprende de los marcos regulatorios (organismos supervisores, pactos, oficinas e institucionalidad)?

Con ellas se podrá descomponer el objeto de estudio en dimensiones analíticas específicas. La conceptualización de los valores políticos en la tecnología de Inteligencia Artificial permitirá identificar los principios que orientan la regulación y observar como se transforman en categorías jurídicas reales y en donde se encuentran. Se busca una secuencia para entender la configuración por lo que para encontrar donde se encuentran (en línea con el fin ultimo de la pregunta específica 1) se examinará la interacción entre niveles normativos y la correlación de fuerzas articula aquellas competencias, intereses nacionales y mecanismos técnicos dentro del marco regulatorio. Con ello, se podrá determinar la dimensión organizativa y a partir de ella, cómo la capacidad decisional se estabiliza mediante procedimientos proyectados desde las bases políticas a estándares, clasificación, supervisión y evaluación de riesgos. Finalmente, con el estudio de la pregunta especifica 4 se busca identificar el modelo de gobernanza tecnológica que emerge a partir de todos los mecanismos que configuran la operación de los sistemas de IA: el Pacto de la IA, organismos supervisores e instituciones tradicionales como la Comisión Europea hasta mecanismos no vinculantes.

Objetivos de investigación

El objetivo general que puede responder a todas las preguntas y a la problemática a investigar es examinar cómo se configura la capacidad decisional de la Inteligencia Artificial en la Union Europea a través de su ecosistema normativo en el periodo entre 2016 y 2024. De este se desprenden objetivos específicos:

- Examinar la definición de Inteligencia Artificial contenida en la normativa europea vigente, con el fin de identificar los supuestos conceptuales y criterios orientadores que estructuran su comprensión jurídica.
- Describir los principios y fundamentos políticos que sustentan el cuerpo del ecosistema regulatorio de la Union Europea en materia de Inteligencia Artificial.
- Analizar las dinámicas político-institucionales y la correlación de fuerzas nacionales en el desarrollo de las normativas de Inteligencia Artificial en la Union Europea.
- Identificar los mecanismos regulatorios (prohibiciones, obligaciones, requisitos de supervisión y transparencia) que delimitan la capacidad decisional y operativa de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Se selecciona el periodo de 2016 hasta 2024 ya que permite observar la evolución progresiva del enfoque regulatorio europeo desde los marcos más generales de protección de datos y ética digital, hasta la consolidación de un régimen específico y sistemático para la Inteligencia Artificial. En este proceso se identifican continuidades, desplazamientos y redefiniciones que son clave para entender cómo se ha ido configurando el objeto Inteligencia Artificial dentro del derecho europeo contemporáneo.

Entonces, la investigación busca producir conocimiento de carácter explicativo e interpretativo, orientado a comprender cómo el diseño normativo europeo configura la capacidad decisional de la Inteligencia Artificial y qué fundamentos políticos sostienen esa configuración. El estudio parte del análisis de la estructuración jurídica e institucional que articula la Unión para legitimizar los objetivos políticos en el marco de los sistemas de IA a nivel internacional.

Abordaje teórico- estado del arte

La regulación de la Inteligencia Artificial en la Union Europea ha sido un proceso con una transición amplia que va desde la regulación y protección de datos con el General Data Protection Regulation en 2016 hacia un régimen específico que ha convergido en el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA o Reglamento (UE) 2024/1689) pero que tiene alrededor múltiples instituciones, códigos de conducta y guías técnicas que en conjunto forman un ecosistema normativo. Es el resultado progresivo de un modelo de articulación jurídico en el que interactúan

distintas tradiciones teóricas y normativas, particularmente aquellas vinculadas al derecho tecnológico, la gobernanza regulatoria y los estudios sociopolíticos de la tecnología.

La UE si bien no es un actor representativo de innovación en Inteligencia Artificial, se ha configurado como emergente y pionero en la regulación y gobernanza de IA.

El campo teórico en el que se inserta esta investigación dialoga con tres enfoques. En primer lugar, el derecho de la Union Europea como un sistema multinivel que permite comprender cómo las normas se construyen a partir de la interacción entre instituciones europeas y Estados miembros. En segundo lugar, la gobernanza de la inteligencia artificial, que aborda la regulación como un conjunto de instrumentos heterogéneos que incluyen tanto hard law como soft law. En tercer lugar, el análisis se enfoca en la filosofía política contemporánea, la cual conceptualiza estos sistemas como formas de agencia artificial insertas en estructuras de decisión capaces de intervenir en procesos operativos reales y de ahí la incertidumbre por situar la capacidad decisional de la inteligencia artificial como una dimensión políticamente relevante, cuya configuración normativa delimita su forma de intervención en el mundo. Esta elección responde a la necesidad de superar enfoques exclusivamente técnicos o descriptivos, los cuales tienden a limitar el análisis a la identificación de normas o características operativas de los sistemas.

Desde esta perspectiva, uno de los principales debates en la literatura gira en torno a la naturaleza del modelo regulatorio europeo. La Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial ha adoptado un enfoque basado en el riesgo, en el que los sistemas de Inteligencia Artificial son clasificados según su nivel de impacto potencial y eso determina el grado de intervención normativa. El enfoque tiene en forma valoraciones técnicas pero, también políticas sobre lo que constituye un riesgo aceptable por lo que de este modo la regulación responde a la forma de controlar la tecnología y a orientar su desarrollo conforme a valores preestablecidos, oficialmente, a derechos fundamentales, seguridad y la confianza. Estos es, la proyección política.

Otro eje relevante se centra en la coexistencia de instrumentos normativos vinculantes y no vinculantes dentro del ecosistema. En los vinculantes (Hard Law), el RIA (Reglamento de Inteligencia Artificial) establece obligaciones jurídicas claras para determinados sistemas de IA (los considerados de alto riesgo). En los no vinculantes (soft law), el AI Pact o diversas guias técnicas y códigos de conducta contribuyen a estructurar el comportamiento de los proveedores de manera indirecta. Esta coexistencia plantea cuestionamientos sobre la forma en que estos instrumentos convergen, se complementan y en conjunto, configuran un marco regulatorio que va

más allá del derecho estrictamente vinculante pero que también representa problemas por esa misma razón.

La discusión teórica se caracteriza por interpretaciones que aún están en proceso de estabilización. Por un lado, algunos análisis que interpretan el tema desde una lógica jurídico-técnica sostienen que el enfoque adoptado por la Unión Europea está centrado en la clasificación de sistemas y la gestión de riesgos como eje estructurante. Desde esta perspectiva, la capacidad decisional de la inteligencia artificial se entiende en función de su grado de autonomía y del nivel de riesgo que representa y así se justifica la imposición de obligaciones diferenciadas. Por el otro lado, se desarrollan enfoques que cuestionan esta lectura, argumentando que la regulación no puede reducirse a un esquema técnico de control, sino que responde a decisiones políticas e institucionales que configuran el alcance de la acción de los sistemas de inteligencia artificial. Estas posturas ponen énfasis en la dimensión normativa y en los valores bases de la regulación, como la protección de derechos fundamentales, la confianza pública y la soberanía tecnológica. A esto se suma una corriente más reciente dentro de la teoría política contemporánea que introduce el concepto de agencia artificial para analizar a la inteligencia artificial como una forma de acción que interviene en procesos de decisión y que, por tanto, requiere ser comprendida dentro de estructuras de gobernanza más amplias.

La literatura refleja desacuerdos relevantes en torno a la naturaleza del problema: mientras algunos autores privilegian una aproximación instrumental y técnica, otros sostienen que se trata de un fenómeno político-normativo que redefine las formas de toma de decisiones en contextos institucionales complejos. Así pueden identificarse ciertos puntos de convergencia, como la centralidad del enfoque basado en el riesgo, la importancia de los derechos fundamentales como límite regulatorio y la necesidad de articular distintos niveles de gobernanza para responder a la complejidad del fenómeno.

Una línea de análisis reciente se enfoca en el papel de los actores dentro del proceso regulatorio. Como los Estados miembros, las empresas tecnológicas e instituciones participan en la configuración del marco normativo, ya sea a través de proceso formales de consulta, implementación o adaptación normativa. La Unión Europea ofrece servicios a pequeñas y medianas empresas en la consolidación de la empresa con el propósito de prevenir y con ello, garantizar el ejercicio de la ley. Así, algunos trabajos han comenzado a explorar cómo las preferencias de esos actores y las dinámicas político-institucionales jnciden en el desarrollo de la

regulación de forma irregular. Esto es importante de señalar para comprender las condiciones por las que emergen y se consolidan las normas.

La regulación vigente establece categorías, obligaciones y mecanismos que se desmenuzarán para entender la delimitación del uso de la Inteligencia Artificial desde el ejercicio decisional. De este modo, la investigación se posiciona dentro de estos debates promoviendo un enfoque que articula derecho internacional, gobernanza, análisis de la teoría política de la Inteligencia Artificial en el periodo entre 2016 y 2024. El proyecto busca descomponer las capas regulatorias: entender las bases relacionadas (como el General Data Protection Regulation) hasta el AI Act y sus instrumentos complementarios para identificar los elementos que convergen en la construcción de dicho objeto.

Diseño metodológico

Se requieren criterios que puedan dirigir la examinación que pretende la investigación para la generación de conocimiento.

Todas las fuentes serán documentales, organizadas entre:

- Fuentes primarias. Documentos oficiales de la Union Europea: AI Act, AI Pact, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial (2020), las directrices sobre la definición de sistemas de IA emitidas por la Comisión Europea, así como instrumentos institucionales como la creación de la Oficina Europea de IA y los mecanismos de gobernanza establecidos en el propio reglamento (comités, juntas y sistemas de supervisión). Asimismo, se incorporan documentos de organismos internacionales que dialogan directamente con el enfoque europeo, como los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial, resoluciones de Naciones Unidas y marcos del Consejo de Europa, en tanto contribuyen a la consolidación del marco normativo y su proyección global. Con el objetivo de identificar directamente y de forma oficial cómo se define, delimita y operacionaliza la capacidad decisional de la AI dentro del marco jurídico, así como los criterios, obligaciones y estructuras institucionales que la hacen posible.
- Fuentes secundarias. Literatura académica y analítica que examina, interpreta y problematiza la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea: Artículos científicos, informes especializados (de organismos como OCDE, McKinsey o el Foro Económico Mundial), análisis críticos sobre la AI Act y estudios sobre gobernanza

tecnológica, derecho digital y teoría política de la inteligencia artificial. Estas fuentes con el objetivo de contextualizar las normas, identificar debates teóricos, tensiones regulatorias y enfoques interpretativos, así como vincular el análisis jurídico con dimensiones políticas, económicas y sociotécnicas.

Se consultarán repositorios institucionales y bases de datos especializadas, principalmente portales oficiales de la Unión Europea (EUR-Lex, Comisión Europea, estrategia digital), así como bases académicas como Springer, Cambridge, OECD iLibrary y repositorios universitarios. Las palabras clave que guiarán la búsqueda incluyen: "AI Act", "AI Governance EU", "artificial Agency", "AI regulator", "AI Risk-based Approach", "AI Systems Definition" y sus equivalentes en español.

Los criterios de selección se centran en:

a) Normativas vigentes entre 2016 y 2024;
b) Instrumentos directamente vinculados al ecosistema regulatorio de la IA en la UE;
c) Literatura académica reciente que analiza su gobernanza. Se prevé como posible dificultad la dispersión y actualización constante de documentos, así como la coexistencia de instrumentos vinculantes y no vinculantes. No se contempla trabajo de campo, ya que el objeto de estudio es normativo-institucional y puede abordarse mediante fuentes documentales especializadas.

Se desarrollará mediante revisión documental y análisis de contenido, orientados al estudio de normas, directrices y documentos institucionales. Se empleará también un análisis interpretativo del discurso normativo, para identificar cómo se construye la noción de capacidad decisional dentro del marco jurídico. Estas técnicas son elegidas porque permiten descomponer el contenido normativo, identificar sus elementos estructurales y comprender la lógica política que los articulan.

El universo de análisis está compuesto por el ecosistema normativo de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial entre 2016 y 2024, incluyendo reglamentos, directivas, libros blancos, pactos, directrices y documentos institucionales relacionados. Se seleccionarán aquellos instrumentos que contribuyan directamente a la definición, regulación y gobernanza de los sistemas de IA.

Para guardar la información obtenida y registrar datos bibliográficos completos; citas textuales; resúmenes; categorías de análisis; estadística y fechas se creó un documento de Google con la finalidad de tener acceso permanente desde cualquier dispositivo, se divide por secciones. Una

tabla al inicio que muestra palabras clave, temas principales, ideas complementarias y elementos clave; esta se va actualizando en la medida del curso de la investigación. Asimismo, continúa la sección de particularidades, esta corresponde a las fuentes secundarias: análisis, críticas y debates teóricos particulares. Debajo, una sección comprendida por fuentes primarias: desgloce de conceptos, puntos clave de las normas desarrollados. Finalmente, una sección para la política individual de los Estados miembros. En cada sección se encuentran imágenes o gráficos que complementan cierto contenido de la información. Al final de documento está un listado de referencias con links directos, notas sobre páginas consultadas en el documento y el uso especifico de la fuente.

Metodológicamente, el análisis se realizará mediante una estrategia de análisis jurídico-institucional y del discurso normativo, orientada a examinar cómo las normas definen, estructuran y delimitan la operación de los sistemas de inteligencia artificial. Para ello se analizarán categorías de autonomía, riesgo, supervisión y transparencia, se analizará su formulación en los distintos instrumentos regulatorios y observar su articulación dentro del ecosistema normativo y al ser determinado por el periodo de 2016 al 2024 se realizará con enfoque sincrónico.

Índice tentativo

Resumen
Introducción
Capitulo I
1.1 La Unión Europea como espacio de producción normativa supranacional
1.2 El derecho de la Unión Europea: forma de normativizar, Estados miembros
1.3 Intereses nacionales y la política de gobernanza de la IA dentro de la Unión Europea
1.4 Modelos regulatorios y ecosistema normativo de la IA en la Unión Europea
Capitulo II
2.1 La vocación horizontal
2.2 La construcción jurídica de la capacidad decisional como objeto regulatorio
2.3 Convergencia del decisión-making: articulación entre poder político, institucionalidad en la producción normativa
Capítulo III

3.1 La proyección política: estrategia de posicionamiento económico y tecnológico

3.2 El Efecto Bruselas

3.3 Tensiones y límites del modelo regulatorio

Conclusión

Bibliografía

Anexos

Cronograma

Fase 1. Afinamiento teórico-conceptual (Meses 1–2)

Actividad	M1	M2
Revisión sistemática de literatura sobre gobernanza de IA, AI Act, RGPD y poder normativo europeo		
Fichaje bibliográfico de autores clave (Brussels Effect, gobernanza algorítmica, constructivismo)		
Construcción del estado del arte sobre regulación de IA en la UE		
Delimitación conceptual de "capacidad decisional" en IA		
Ajuste de pregunta de investigación y objetivos		

Producto: Estado del arte y marco teórico depurados

Fase 2. Diseño metodológico y construcción del corpus (Meses 2–3)

Actividad	M2	M3
Definición del enfoque metodológico (análisis normativo y constructivista)		
Operacionalización de categorías: decisión, riesgo, supervisión, transparencia		
Construcción del corpus documental (AI Act, RGPD, documentos Comisión Europea)		
Sistematización de fuentes institucionales y académicas		
Diseño de matriz de análisis normativo-discursivo		

Producto: Capítulo metodológico y matriz de análisis

Fase 3. Recolección y sistematización de información (Meses 4–7)

Actividad	M4	M5	M6	M7

Análisis del RGPD (decisiones automatizadas, protección de datos)				
Análisis del AI Act (riesgo, clasificación, supervisión humana)				
Revisión de documentos de la Comisión Europea y AI Office				
Revisión de EuroHPC y AI Factories como infraestructura política				
Sistematización del corpus en matriz comparativa				

Producto: Cuerpo documental sistematizado

Fase 4. Análisis e interpretación (Meses 7–9)

Actividad	M7	M8	M9
Codificación del corpus (normas, principios, categorías de decisión)			
Análisis de construcción de la capacidad decisional (Cap. 2)			
Análisis de convergencia institucional y política			
Análisis del Efecto Bruselas y proyección internacional			
Redacción de capítulos sustantivos (Cap. 1 y 2)			

Producto: Borradores completos de capítulos de desarrollo

Fase 5. Redacción final, revisión y entrega (Meses 10–12)

Actividad	M10	M11	M12
Redacción de capítulo 3 (proyección internacional y Efecto Bruselas)			
Redacción de introducción y conclusiones			
Revisión teórica y coherencia del argumento general			
Corrección de estilo, citas y formato académico			
Incorporación de observaciones del director/a			
Entrega final de tesis			

Producto: Tesis final lista para dictamen

Actividades transversales (todo el año)

Actividad	M1–M12
Tutorías mensuales con director/a	
Actualización bibliográfica continua	
Bitácora de investigación	
Revisión de artículos recientes sobre IA en la UE	
Ajustes progresivos del marco teórico	

Bibliografía

Barbé, E., & Badell, D. (2024). *Artificial intelligence technologies and practical normativity: Practice research*. PMC.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11015116/

Bode, I., & Huelss, H. (2024). *Artificial intelligence technologies and practical normativity/normality: Investigating practices beyond the public space*. Open Research Europe, 3, 160.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11015116/#ref-list1

Comisión Europea. (2018). *Artificial intelligence for Europe* (COM/2018/237 final). EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN

Comisión Europea. (2024). *Regulatory framework proposal on artificial intelligence*. European Commission Digital Strategy.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

Comisión Europea. (2024). *European approach to artificial intelligence*. European Commission Digital Strategy.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence

Comisión Europea. (2024). *AI Office*. European Commission Digital Strategy. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office#ecl-inpage-the-structure-of-the-ai-office

Comisión Europea. (2024). *AI Pact*. European Commission Digital Strategy. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-pact

Unión Europea. (2016). *Treaty on the Functioning of the European Union: Article 16*. EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_16/oj

Unión Europea. (2024). *Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act)*. Boletín Oficial del Estado.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81079

EUR-Lex. (2024). *Rules for trustworthy artificial intelligence in the EU*. Publications Office of the European Union.

https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/rules-for-trustworthy-artificial-intelligence-in-the-eu.html

Farrell, H., Gahnberg, C., Hagemann, C., Janzwood, S., Moehlecke, C., & Schmitt, C. (2025). Artificial intelligence and the future of political science. *Annual Review of Political Science, 28*(1). Annual Reviews.

https://annual.bibliotecabuap.elogim.com/docserver/fulltext/polisci/28/1/annurev-polisci-040723-013245.pdf

Gahnberg, C. (2025). Artificial agency and AI governance. *AI & Society*. Springer.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10516-025-09761-6

Greene European Journal. (2024). *Europe's AI balancing act*. Green European Journal.

https://www.greeneuropeanjournal.eu/europes-ai-balancing-act/

Hansen, L. (2006). *Security as practice: Discourse analysis and the Bosnian War*. Routledge.

 Keck, M., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.

 Malík, J., & Hubálek, M. (2024). Intencionalidad y límites naturales de la agencia artificial. *Researchs BUAP*. https://researchs.bibliotecabuap.elogim.com/c/4by2bf/viewer/html/kgtgeydad5

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2025). *AI in regulatory design and delivery*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287/full-report/ai-in-regulatory-design-and-delivery_128691e6.html#indicator-d1e24358-6f09aca72d

Rosert, E. (2019). Norm emergence as agenda diffusion: Failure and success in the regulation of cluster munitions. *European Journal of International Relations, 25*(4), 1103–1129.

https://doi.org/10.1177/1354066119842644

Schuett, J., & White, N. (2023). AI regulation in the European Union: Examining non-state actor preferences. *European Journal of Risk Regulation*. Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/4628251BDFF23CCC4F0EC4A5F2D749A1/S1469356923000368a.pdf/div-class-title-ai-regulation-in-the-european-union-examining-non-state-actor-preferences-div.pdf

Unión Europea. (2016). *Treaty on the Functioning of the European Union: Article 16*. EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_16/oj

Unión Europea. (2024). *Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act)*. Boletín Oficial del Estado.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81079

Veale, M., & Borgesius, F. Z. (2021). Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act. *Computer Law Review International, 22*(4), 97–112. https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14494035.2021.1929729?needAccess=true

Zetzsche, D. A., Arner, D. W., Buckley, R. P., & Barberis, J. (2022). Hard law and soft law regulations of artificial intelligence in investment management. *European Business Organization Law Review, 23*(4), 1–39. Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/94A747407D4CA9226C6CCAE3E3E6616E/S1528887022000106a.pdf/hard-law-and-soft-law-regulations-of-artificial-intelligence-in-investment-management.pdf